المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
كلية الشريعة
القاعة (١٠٢)

القرصنة في الصومال

النشأة – والتطور – والآثار – والعلاج












إعداد الطالب

حسن معلم داود الصومالي

بإشراف الدكتور

إبراهيم عبد الرافع السمدوني

١٤٣٢ هـ



القرصنة في الصومال

النشأة – والتطور – والآثار – والعلاج

إعـداد

حسن معلم داود حاج محمد

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا بحث متواضع، يلقي الضوء على جانب من الأوضاع الحسّاسة الراهنة في البلاد الصومالية الغارقة في الفتن، نسأل الله لها الأمن والسلامة والاستقرار.

وهو جانب تبدو **أهميته** بأنه أهمّ العالم كلَّه مسلمه وكافره، وهدّد أمن العالم واقتصاده، وخاصة العالم العربي، وتصاعدت صرخات المشفقين منه في أرجاء المعمورة كلها شرقا وغربا، وتباينت فيه الآراء والأغراض.

ذلكم هو شأن (القرصنة الصومالية) التي بزغت في البحر الأحمر والمحيط الهندي قبل عشر سنوات، وتفاقمت خلال السنين الأخيرة.

وقد كثرت الأبحاث والمقالات والندوات حول هذه القضية، وشملت **الدراسات السابقة** أجزاء الهيكل الأساسي لهذا الموضوع، إلا أنها تتسم بطول العبارات مع ضآلة المضمون أحيانا، وبعضها نظري محض يرفضه الواقع.

ويتميز هذا البحث بأنه جمع أطراف الموضوع باختصار، **وأفاد من كتابات السابقين**، مع خبرة صاحبه بالقصية من خلال معايشته في أجوائها **وملاحظته** لمجاري أحداثها، ولذلك يصح أن يقال: إن الطريقة المستعملة لجمع مادة الموضوع هي **تاريخية ووصفية** معا.

والهدف من دراسة الموضوع:

١- إيضاح التصور السليم لقضية القرصنة الصومالية، وبيان الوجه الحقيقي لها.

٢- إبراز الهدف المخفي من تزايد القوى الغربية في مياه البحر الأحمر.

٣- تحذير الأمة العربية من الخطر الداهم لأراضيها من القوى الغربية والتنبيه على ما يحيك الكفار لها ولاقتصادها وسياستها من المكائد.

ويكون البحث بإذن الله مقسَّماً إلى مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك كالتالي:

- **المقدمة** ذكرت فيها أهمية الموضوع، وميزته على الدراسات السابقة، والطريقة المختارة لجمع مادته، والهدف من دراسته، وخطة الدراسة.

- **المبحث الأول**: في تعريف القرصنة وتاريخها في العالم عموماً وفي الصومال خصوصاً.

- **المبحث الثاني**: في نشأة القرصنة الصومالية وتطورها وكيفيتها وحياة القراصنة.

- **المبحث الثالث**: في أسباب ظهور القرصنة الصومالية واستمرارها.

- **المبحث الرابع**: في آثار القرصنة الصومالية داخليا وعالميا.

- **المبحث الخامس**: في خطورة القرصنة الصومالية على العالم العربي وغيره.

- **المبحث السادس**: في ترويج قضية القرصنة الصومالية وتدويلها.

- **المبحث السابع**: في الحلول المقترحة لعلاج القضية.

- **الخاتمة**: فيها ذكر أهم النتائج والاقتراحات.

والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين.

الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

٢٢ / محرم / ١٤٣٢

المبحث الأول: تعريف القرصنة وتاريخها

أولاً: تعريف القرصنة

القرصنة مصطلح قديم يطلق على: السطو والنهب المسلح في البحار [١] .

ويمكن تعريف القرصنة البحرية بأنها: الجرائم العدائية والسلبية المرتكبة في البحر ضد سفينة ما، أو طاقمها، أو حمولتها.

كما يمكن تعريف القرصان بأنه: المغامر الذي يجوب البحار لنهب السفن التجارية.

وقد استخدمت كلمة قرصان في عام ١٤٠ قبل الميلاد من جانب المؤرخ الروماني بوليبيوس، وأشار إليها المؤرخ اليوناني بلوتارك عام مئة بعد الميلاد؛ ليعبر بها عن أقدم تعريف واضح للقرصنة؛ فقد وصف القراصنة بأنهم «أولئك الأشخاص الذين يهاجمون بدون سلطة قانونية ليس فقط السفن ولكن المدن الساحلية أيضاً».

ولقد وصفت القرصنة لأول مرة في عدد من الأعمال الأدبية القديمة، ومن بينها الإلياذة والأوديسة. وانتشر في العصور الوسطى في بريطانيا معنى آخر للقرصنة هو: أنهم من لصوص البحر.

وتجدّد تعريف كلمة قرصان في القرن الثامن عشر الميلادي بوصف القراصنة بأنهم: أشخاص خارجون عن القانون [٢].

وفي العصر الحديث بدأ استعمال لفظ القرصنة بمعنى (السرقة)، فيقال: قرصنة الكتب أو المعلومات، بمعنى سرقتها وانتحالها. ويقال: القرصنة الفكرية، بمعنى الاستنساخ غير المشروع للبرامج والأعمال الفكرية.

وتعد القرصنة البحرية كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م في المادة (١٠١) منها، من الجرائم الإرهابية التي حددتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة ١٩٩٨م في الفقرة (٣) من المادة الأولى.

ويقصد بالقرصنة البحرية:

---

(١) – حسين عبده آدم: الصومال بين القرصنة البحرية والقرصنة السياسية، ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٨ م .

(٢) – علي صلاح : القرصنة البحرية بين الماضي والحاضر، ١٩ نوفمبر ٢٠٠٨ م .

أ- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً :

١- في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة .

٢- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة .

ج- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يسهل عن عمد ارتكابها .

د- كما تعدّ من أعمال القرصنة أي سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، إذا ارتكبت أي عمل من الأعمال السابقة [١].

(١) - محمد الحسيني مصيلحي: «الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، ص ٤٣.

ثانياً: تـاريخ القرصنة

يرجع تاريخ القرصنة البحرية إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، حيث ظهرت في البحر الأبيض المتوسط أثناء نمو التجارة البحرية المكثفة بين مصر وجزيرة كريت وفينقيا.

وكانت القراصنة بشكل مجموعات من البحَّارة تعيش على سواحل صقلية، وتهاجم السفن المنفردة والموانئ ذات الدفاعات الضعيفة.

وكان سكان جزيرة كريت هم أول من فكّر بالتصدي لهؤلاء، ثم جاء بعد ذلك دور مصر في عهد الفراعنة، حيث جهزت لأول مرة في التاريخ أسطولاً حربيًا صغيرًا؛ لمحاربة القراصنة الذين ينهبون سفن البحر الأبيض المتوسط ومدنه.

ومما يذكر في التاريخ أن المصريين في عام (١٢٢٢ قبل الميلاد) تمكنوا من التصدي لهجوم قرصني على دلتا نهر النيل، قبل أن يخوضوا في عام (١١٩٠ ق. م) أول معركة بحرية سجّلها التاريخ على سواحل سورية الحالية، وفي أثناء القتال استخدم بحّارة الفرعون رمسيس الثالث سلاحاً جديداً وهو السهام أو النبال، وبفضل هذا السلاح تمكن المصريون من هزيمة القراصنة، غير أن هذا النصر المصري لم يضع نهاية للغارات التي بدأت تأخذ شيئاً فشيئاً شكل الغزوات.

وكان القراصنة يهاجمون الأراضي البرية في العمق، فينهبون المواشي والجواهر والمحاصيل، ثم يأسرون الرجال والنساء والأطفال ويبيعونهم.

وكانت القرصنة تتطلب شروطًا أساسية لقيامها، منها: توافر الغابات لصنع السفن، ووجود ورشات لصناعة تلك السفن، ووجود أيدٍ ماهرة لصناعة السفن المتينة القوية التسليح، ووجود أسواق لتصريف البضائع المستولى عليها.

وبعد بضعة قرون ازدهرت شواطئ بلاد الإغريق الممتدة على مسافات شاسعة، حيث تكونت ثروة ملك إسبارطة مينيلاس في أساسها من السلب والنهب.

وفي القرن الثامن قبل الميلاد انطلق الفينيقيون والإغريق لإنشاء تجارة بحرية نشطة، وأنشؤوا مستعمرات في جميع أرجاء حوض البحر الأبيض المتوسط، والتنافس بينهما دفع شعبيهما إلى اللجوء إلى ممارسة القرصنة.

وفرضت أثينا سيطرتها على العالم الإغريقي في القرن الخامس قبل الميلاد، وتسلمت مهمة مكافحة القرصنة، وخصصت لذلك باستمرار أسطولاً مؤلفاً من (٦٠) سفينة. وبفضل جهود

أثينا اختفت القرصنة، لكنها عادت في القرن الرابع قبل الميلاد عندما تفككت إمبراطورية أثينا لتعيث فساداً في المنطقة من جديد.

وفي القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، شجعت النزاعات الناشبة بين الرومان والقرطاجيين على تنشيط أعمال القرصنة، ولمدة ما بين العامين (٢٦٤-١٤٦ ق. م) استعانت القوات المتحاربة على نطاق واسع بالقراصنة، ولا سيما الرومان.

وفي القرن الأول قبل الميلاد، وعندما دخلت روما في صراع لا ينتهي ضد ملك بونت للسيطرة على آسيا الصغرى، وجد الملك ميتريدات نفسه مضطرًا للتحالف مع قراصنة صقلية، الذين كانوا يمتلكون أسطولاً يزيد تعداده على ألف سفينة خفيفة وسريعة ومعدّة للهجوم والفرار، وبفضل هذا الدعم تمكّن ميتريدات من التغلغل في الأراضي الإغريقية، واستولى على أثينا وعديد من الجزر في بحر إيجه.

ولما أصبح الجنرال ميتريدات دكتاتور روما عام (٨٢ ق. م) وتمكن من السلطة؛ قرّر تطهير سواحل صقلية من القراصنة التي تقيم فيها، وبعد تركه السلطة استمرت الهجمات المضادة للقرصنة.

ثم بعد قليل قويت القراصنة فكانوا يهاجمون السفن القادمة إلى روما المحمّلة بالقمح والقادمة من صقلية ومصر، وأصبحوا يشكّلون خطراً على الجمهورية الرومانية التي كانت تعاني أزمة خطيرة آنذاك.

ولم تتأخّر ردّة الفعل الرومانية، ففي بداية العام (٦٧ ق. م)، قرّرت روما تعيين دكتاتور للبحار، ووضعت تحت تصرفه وسائط وسلطات استثنائية بهدف القضاء على القرصنة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله، وسارت الاستعدادات سيراً حسناً، وكان مركز قيادة الأسطول في مدينة بومبي.

وخلال بضعة أشهر تمّ بناء نحو (٥٠٠) سفينة، وحشد نحو (١٢٥،٠٠٠) رجل، وبهذا يمكن للعملية أن تبدأ في نهاية الربيع، وفي زمن قصير تمكّن دكتاتور البحر من القضاء على قواعد القراصنة واحدة بعد الأخرى في السواد الأعظم من البحر الأبيض المتوسط. وتم أسر أكثر من (٣٦٠) سفينة للقراصنة، وتدمير زهاء (١٠٠٠) سفينة أخرى أثناء القتال، وقتل (١٠،٠٠٠) قرصان، بينما أُسر نحو (٢٠،٠٠٠) منهم.

وبذلك أصابت بومبي عصفورين بحجر واحد، فهي لم تسيطر على البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل قضت أيضاً على أعمال القرصنة فيه، وعاش البحر في سلام من القرصنة حتى

سقوط الإمبراطورية الرومانية في نهاية القرن الخامس بعد الميلاد، حيث عادت القرصنة إلى الظهور فيه.

و عادت من جديد للظهور على أيدي قوم قدموا من أقصي الشمال الأوروبي وهبطوا على القارة الأوروبية كالجراد مهاجمين مدنهم الساحلية وحتى الداخلية من خلال الأنهار الكثيرة في تلك البلاد. وكانوا يمتلكون سفنا كبيرة سريعة قادرة على المناورة في المياه الضحلة والأنهار الضيقة.. وكانوا وثنيين يهاجمون الكنائس الأوروبية الزاخرة بالأموال والذهب والفضة.. ويحرقونها بمن فيها من رجال دين قبل أن يغادروا عائدين من حيث أتوا وقبل أن يفيق الضحايا من هول المفاجأة.

وظلت أوروبا شرقها وغربها تعاني من هجمات هؤلاء، قبل أن يمتزج النورمانديون الشماليون مع أهل هذه البلدان وينصهروا فيها ويكونوا إمارات ومناطق خاصة بهم، مثل منطقة نورماندي في فرنسا التي انطلق منها وليم الفاتح إلى بريطانيا لفتحها، ويؤسس الإمبراطورية البريطانية وينهي عهد القراصنة في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي.

وقل نشاط القراصنة لفترة قبل أن يعود بقوة خلال القرن الخامس عشر، الذي واكب سقوط الإمارات الإسلامية في الأندلس وبدء الكشوف الجغرافية الأوروبية على يد البرتغاليين والأسبان.

واشتدت القرصنة عندما قسم ألكسندر الرابع بابا الفاتيكان عام ١٤٩٤ العالم الجديد المكتشف حديثاً بين أسبانيا والبرتغال، مما أثار حفيظة باقي الدول الأوروبية، فقامت هولندا وفرنسا وبريطانيا بممارسة القرصنة ضد السفن الأسبانية للاستيلاء على الكنوز التي تحملها قادمة من المستعمرات الجديدة في الأمريكيتين.

ونشبت الحرب بين بريطانيا وأسبانيا، واستعانت أليزابيث ملكة بريطانيا البروتوستانتية بالقراصنة أمثال جوت هوكينز وفرانسيس درليك ووالتر رالي وغيرهم، في تكوين نواة الأسطول البريطاني الذي انتزع القيادة وسيطر على بحار أسبانيا بعد هزيمة الأسطول الأسباني على يد هؤلاء القراصنة البريطانيين.

وظلت الحرب دائرة في المحيط الأطلنطي بين بريطانيا وأسبانيا حتى نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، حيث تم الصلح بينهما، ولم يجد القراصنة أمامهم سوى ممارسة القرصنة لحسابهم الخاص.

فالقرصنة في تلك الأيام كانت أسلوباً من أساليب الحرب، كما أن بريطانيا قبل أن تصبح دولة متحضرة كانوا قراصنة في البحار يقطعون الطريق على السفن.

وبلغت القرصنة ذروتها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، ولكن مع نمو القوة المركزية القوية في اليابان وفي الصين تم القضاء على معظم القراصنة، وازداد حجم السفن التجارية.

كما تطورت بعد ذلك تكنولوجيا الاتصالات ودوريات الحراسة البحرية في معظم الطرق الرئيسية على المحيط، وقويت الإدارة المنظمة لمعظم الجزر والمناطق البرية في العالم، وتم تجريم القرصنة من قبل الحكومات المختلفة؛ الأمر الذي أدى إلى إحداث تراجع كبير في حجم القرصنة في القرن التاسع عشر والعشرين، وقد حدثت القرصنة في القرن العشرين في أماكن تقليدية مثل بحر الصين الجنوبي [١].

وخلال القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين اختفت القرصنة نسبيا، وإن كان يوجد منها نماذج سيئة، فقد ظهرت في البحر الأحمر سنة (١٩٦٦م) خمس سفن بريطانية وسفينتان أخريان، على كل واحدة أربعة عشر مدفعا، ومن البحّارة مائة وخمسون شخصا، وأخذت تنهب السفن في البحر الأحمر والبحر العربي والخليج العربي، ولم تحرك بريطانيا ساكنا.

وهذه القرصنة التي كانت تفتك بسفن الحجاج وغيرهم؛ كانت في أوانها مسكوتا عنها، بينما كان الغربيون يسمّون دفاع صاحب الأرض ضد المستعمر قرصنة يجب إنهاؤها [٢].

وعادت القرصنة للظهور من جديد في العقد الأخير من القرن العشرين عندما انهارت الحكومة المركزية في الصومال، وظهر القراصنة الجدد الذين اعتمدوا على قوارب صغيرة لمهاجمة السفن الكبيرة، في حين كان قراصنة الماضي يستخدمون السفن الكبيرة لمهاجمة السفن الصغيرة.

وتنتشر عمليات القرصنة البحرية حاليًا من خليج عدن شمالاً إلى سواحل كينيا جنوبًا.

ويقول مكتب البحرية الدولي: إن «عمليات القرصنة قبالة القرن الإفريقي وفي خليج عدن، – ومساحتها حوالي مليون ميل مربع –؛ تمثل ثلث عمليات القرصنة في العالم بأسره» [٣].

---

(١) – المصدر السابق : علي صلاح .

(٢) – السير أرنولد ويلسون: (الخليج العربي) ص ٣٢٢، ترجمة عبد القادر يوسف، مكتبة الأمل، الكويت. بواسطة مجلة البحوث الإسلامية العدد ٦١، سنة ١٤٢١ ص٣٦٠ .

(٣) – علي صلاح: مرجع سابق .

وسُجِّلت أول عملية قرصنة صومالية في مارس عام ١٩٩٥ م، حينما أطلقت عناصر مليشيا صومالية قذائف هاون على يخت بريطاني في خليج عدن، وقد حال دون صعود المهاجمين على متنه؛ اقتراب سفينة حربية كندية كانت تمر بالمكان.

وتوالت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين، حتى تحولت إلى تهديد أمني للخطوط التجارية البحرية الدولية [١].

وفي عام ٢٠٠٨م شهدت الشهور التسعة الأولى منه (٢٧٠) عملية قرصنة في أنحاء العالم كله، كان منها (٨٤) عملية في منطقة خليج عدن، تليها (٥١) عملية على سواحل غرب إفريقية، وتوزعت العمليات الأخرى من أقصى المشرق الآسيوي عند سواحل الفلبين إلى أقصى المغرب الأمريكي عند سواحل كولومبيا وإكوادور وبيرو.

ولكن أنظار العالم مشدودة دوماً إلى (القرصنة الصومالية) بالذات؛ فهي تهدد مضيق باب المندب الذي يعتبر من أهم المضايق البحرية للملاحة العالمية، إضافة إلى قربه من أهم مصادر النفط في العالم، علاوة على أن القرن الإفريقي كان وما يزال ساحة أولى من ساحات صراع استعماري دولي [٢].

---

(١) – تقرير دبلوماسي عن الصومال: محكمة دولية للقرصنة البحرية قد تكشف تورط أميركا وإسرائيل، ٤ تموز ٢٠١٠ م.

(٢) – رشا أحمد: القرصنة.. رسالة احتجاج على أوضاع الصومال، ٨ سبتمبر ٢٠٠٩ م.

المبحث الثاني: نشأة القرصنة الصومالية وتطورها

قصة القرصنة :

منذ انهيار آخر حكومة مركزية بقيادة اللواء محمد سياد برى دخلت الصومال في دوامة فوضى عارمة، فانهارت كل مؤسسات الدولة والبنية التحية، وتلاشى كل ما يتصل بالنظام العام، وأصبح البلد وأهله مستباحا لكل من هب ودب .

وكانت سواحل الصومال ومياهه الإقليمية جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن الذي لم يعد أحد يحميه، في بلد يملك أطول ساحل إفريقي، ويطل على خليج عدن والمحيط الهندي، وبكل ما يتمتع به من ثروات هائلة لم يتمكن أهله من الاستفادة منها بسبب ضعف الإمكانيات.

ولم يكن خافيا على أحد منذ بداية الأزمة الراهنة في الصومال، ما كانت تعانيه هذه المياه من اعتداءات سافرة، من كل من تسيل لعابه لتلك الثروات الهائلة التي يحويها هذا البلد البكر والغني والمستباح في الوقت نفسه [١].

أما كيفية نشأة القرصنة الصومالية: فقد قام في بداية الأمر بعض المحليين المستائين من السفن التي تجوب في مناطقهم وتنهب ثرواتهم وتمنعهم من الحصول على لقمة عيشهم؛ ببعض المحاولات البدائية للهجوم على السفن المعتدية.

ورغم أن بعضهم كان يتمكن من اختطاف بعض أهل السفن، إلا أن الأمر كان ينتهي بسرعة؛ إذ لم تكن القرصنة حينئذ عملا منظما بقدر ما كانت احتجاجا على تصرفات السفن الغازية.

غير أنه سرعان ما دخلت عملية النهب للثروات مرحلة جديدة من العمل المقنن، عن طريق اتفاق الشركات الأجنبية مع بعض المتنفذين في مناطق مختلفة، بزعم حمايتها للسواحل الصومالية بعيدا عن أي قانون أو عرف.

فقد أبرمت بعض الشركات مع بعض زعماء ولاية (أرض البُنت) -التي تشكل مركز نشاط القراصنة حاليا-؛ عقوداً تُخوِّلهم حماية سواحلها من المتطفلين، وأعطيت سفن الصيد لتلك الشركات رخص لمزاولة أعمالها بشرط التزامها بممارسة ما أسمي (عمليات صيد سليمة!).

---

(١) – مهدي حاشي: قراصنة الصومال ... رؤية مختلفة، ١٤ سبتمبر ٢٠٠٨ م .

وكان هدف الشركات من أخذ هذه الرخص: إضفاء الشرعية على عمليات السرقة لثرواتنا البحرية، بالإضافة إلى منع المجموعات الصغيرة التي لا تسندها قوى أو شركات نافذة من حصول حصتها من الغنيمة .

وكانت تلك الشركات (الحامية)! تدفع مبالغ طائلة للزعماء مقابل هذا العقد الوهمي أو الإذن الشفهي، مما يدل أن العملية برمتها لم تكن أكثر من عملية سرقة مقننة بتواطؤ محلي [١].

وبعد هذه الحماية التي حصلت عليها شركات النهب ازداد تضرر الصيادين الصوماليين منها بتخريب أدوات صيدهم، إضافة إلى تضجرهم من نهب خيراتهم على مرأى منهم، فازداد الذين يحاولون مواجهة القضية بأي حيلة ولو بقوة؛ حماسا للوطن.

وبعد عدة ممارسات وخطفات عرض عليهم فداءات وأموال، فدخل عليهم حب الدنيا وتغير الهدف عند أكثرهم، حتى أصبحوا يخطفون لأجل الفداء والحصول على أضعاف ما كان يحصل لهم من الصيد ونحوه.

ثم تطورت القضية وشمل الخطف السفن التجارية البريئة بل حتى التي تحمل المساعدات للشعب الصومالي، وتسامع الشباب العاطل الغنائم المحصّلة، وكثر المنضمون للقراصنة لا لحماية الوطن، بل لأجل المال!

ولم يعلن القراصنة الجدد ولو لمرة واحدة عن هدف سياسي ما عدا الفدية التي يعلنونها ويساومون عليها، وبعضهم يحاول تبرير فعلهم بكونهم يقومون بدور خفر السواحل تطوعا؛ لحماية مياه الصومال من الصيد المحرم ورمي النفايات، وأن الفديات التي يطلبونها تعتبر غرامة على من ينتهك هذه المياه، وتصبح بالتالي عائدا حلالا لهم، وهذا كان له وجه في البدايات على رأي بعض العلماء.

ولكن بالنظر إلى السفن المستهدفة في الآونة الأخيرة يبدو واضحا أن مثل هذا القول هو طريق لإيجاد تبرير ما، حتى لا ينظر إليهم كمجرمين [٢].

ولعل الدور الأخير يبدأ عندما حصل التعاون بين الشباب في المناطق الساحلية شمال شرقي الصومال، وبقايا المليشيات الذين استقلوا عن أمراء الحرب، فبرزت مجموعات قوية تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية، وهي :

---

(١) – المصدر السابق: مهدي حاشي .

(٢) – محمد الأمين محمد الهادي: القرصنة.. رؤية من الداخل، ٤ تموز ٢٠١٠ م .

١- المليشيات التي كانت تعمل لدى أمراء الحرب، وهم يشكلون القوة العسكرية.

٢- الصيادون المحليون، وهم يشكلون الخبرة اللازمة في البحر.

٣- مجموعة من التقنيين الذين يجيدون التعامل مع الأجهزة المتطورة التي يستخدمها هؤلاء، وتقوم هذه المجموعة بالتواصل مع العالم الخارجي والتحدث إلى الطاقم؛ لكونها تجيد اللغات الأجنبية [١].

وأخيرا قدرت منظمة بحرية في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو (١١٠٠) رجل موزعين في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقاً [٢].

وفي يناير عام ١٩٩٨م استولت مليشيات في شمال شرقي الصومال على سفينة بلغارية مربوطة بأخرى سورية، وساعد في التفاوض شيوخ عشائر ورجال أعمال في مدينة بوصاصو، وتم الإفراج عن الطاقم والسفينة في فبراير مقابل (١١٠,٠٠٠) دولار .

وكانت المواجهات بين سفن الصيد والقراصنة متواصلة في حالة صمت العالم كله دون أن تثير أحدا، حتى بلغت سفن الصيد في عام ٢٠٠٥م حسبما تشير بعض الدراسات إلى نحو (٧٠٠) سفينة صيد أجنبية، تقوم بالصيد غير المشروع في المياه الصومالية!

ويقدر مسؤول في الأمم المتحدة أن عمليات الصيد غير المشروع في المياه الصومالية تدرّ ما يربو على (٣٠٠) مليون دولار سنوياً [٣].

ولذلك أصبحت المياه الصومالية محط سفن الصيد الكبيرة التي تمارس الصيد باستخدام معدات الصيد المحظورة عالميا، بما فيها الشبكات ذات الفتحات الصغيرة جدا، والنظم المتطورة للإضاءة تحت الماء لجذب الأسماك إلى الفخاخ، والتجريف المحرم دوليا، والشباك الخيشومية التي تقضي على مصائد الأسماك الشاطئية، مما يعرض الموارد البيولوجية لخطر انهيار يؤثر على المدى الطويل على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية.

فقد جرى نهب جواد البحر وسمك القرش والموارد الأخرى، ويقدر ما جرفته هذه السفن من الشواطئ الصومالية بـ(٢٥،٠٠٠) طن سنوياً [١].

---

(١) - المصدر السابق: محمد الأمين .

(٢) - علي صلاح: مرجع سابق .

(٣) - محمد الأمين: مرجع سابق .

وبحلول عام ٢٠٠٧ م تصاعدت خطورة عمليات القرصنة البحرية التي اتسع نطاقها حتى مسافة تتراوح بين (٢٠٠ – ٣٠٠) ميل بحري من السواحل الصومالية حتى خليج عدن والسواحل اليمنية [٢].

كيف تتم العملية؟

يتم احتجاز السفن المختطفة في مناطق معينة، ويملك القراصنة عددا من (السفن الأم)، حيث يخزنون الأسلحة والوقود والإمدادات الأخرى على متنها، وعندما يجدون صيدهم الثمين من السفن الكبيرة فإنهم ينطلقون إليها بقوارب سريعة مجهزة بأسلحة ورجال يحملون بنادق AK٤٧ ، ويتسلقون متنها مستخدمين سلالم حبالية مفتولة يصعدون بها إلى متن السفن الكبيرة.

ويمكن استخدام ثلاثة زوارق سريعة في الهجوم الواحد، يحمل كل واحد منها ما بين ستة إلى عشرة رجال مسلحين ببنادق AK٤٧ الهجومية وأحيانا قذائف صاروخية، والأسلحة التي بحوزتهم ويستخدمونها للعمليات هي مما يتوفر في الصومال، وربما يتم تهريب بعضها من جهة اليمن [٣].

حياة القراصنة في الصومال والموقف الشعبي والشرعي تجاههم

يعيش القراصنة حياة تشبه حياة الملوك يسيل لها لعاب الكثير، وهي ناتجة عن مبالغ الفدية التي تدفع لهم فتنعكس على حياتهم ترفا وأبهة، حتى إن البدوي راعي الإبل يترك عمله ويصبح قرصانا، فلا يلبث يسيرا حتى يحصل على نحو مليون دولار!

ولذلك فهم يسكنون الأحياء الراقية، فيلات مريحة وسيارات دفع رباعي، ويمتلكون أغلى الجوالات وهواتف تعمل بواسطة القمر الصناعي وحواسيب محمولة، ويتزوجون أكثر من زوجة، ويقيمون حفلات زواج فاخرة بشكل مذهل؛ فأموال الفديات تبلغ الملايين من الدولارات [٤].

---

(١) – محمد الأمين: مرجع سابق .

(٢) – محمد عبد الله يونس: العرب وتداعيات القرصنة.. تحديات أمنية واقتصادية، ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٨ م .

(٣) – محمد الأمين: مرجع سابق.

(٤) – محمد الأمين : مرجع سابق .

وقد قدرت مكاسب القراصنة من عملياتهم خلال عام ٢٠٠٨ م بحوالي ٣٠ مليون دولار، هي إجمالي مبالغ الفدية التي دفعتها شركات الملاحة الخاصة، للقراصنة الذين احتجزوا سفنا مملوكة لها حتى أكتوبر ٢٠٠٨ [١].

لكن من جهة أخرى، إن حياتهم الدينية والاجتماعية تؤرق العقلاء والمصلحين؛ فإن كثيرا منهم فساق لا يرعون شريعة ولا يتجنبون فاحشة، ويدمنون المخدرات ويخزنون القات، ويعملون في الفتنة والفساد، وأكثرهم بهرتهم الدنيا فأعرضوا عن الدين، ولهم قصص كثيرة في التلاعب بأعراض الناس وانتهاك حرماتهم.

أما فيما يخص **موقف الشريعة الإسلامية** من القرصنة البحرية عموما، فقد كان موقفها منها صريحًا وواضحًا؛ إذ الإسلام يهدف إلى تحقيق أمن البشرية وسلامتها ويرفض البغي وإشاعة الفساد في الأرض.

فالقرصنة اعتبرتها الشريعة الإسلامية شكلًا من أشكال التعارض الشديد مع القيم والمبادئ الإسلامية؛ لأنها عدة جرائم مجتمعة مع بعضها؛ فهي تشمل الظلم والابتزاز، والاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية، والإرهاب وانتهاك خصوصية الآخرين والسرقة، فضلًا عن أنها تعطيل لمصالح البشر والعباد.

وقد تضمنت المذاهب الإسلامية المعتمدة تأكيدًا صريحًا على عدم جواز الاعتداء على السفن في البحر، حتى ولو كانت لأهل دار الحرب أو لغير المسلمين، ومن ذلك ما قاله ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

«إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت: فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان؛ لم يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام؛ لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم، وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء، وان لم تكن معه تجارة فقال: جئت مستأمنا؛ لم يقبل منه، وكان الإمام مخيرا فيه. ونحو هذا قال الأوزاعي

(١) – محمد عبد الله يونس : مرجع سابق .

والشافعي» اهـ[1]. وقد أطلق الفقيه ابن عابدين الحنفي على القراصنة اسم اللصوص وقطاع الطريق [2].

ورأى الفقهاء ضرورة محاربة القراصنة بكل السبل الشرعية؛ لأنهم من المحاربين الذين يفسدون في الأرض، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

فهذا النص القرآني يحكم بوضوح معاقبة المفسدين المحاربين، ويدخل فيهم قطاع الطرق ومروعو الآمنين، الذين يعترضون الناس مجاهرة فيأخذون أموالهم ويقتلونهم، سواء كان ذلك في البر أو البحر.

وعليه؛ فإن الإسلام يعتبر القرصنة من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض؛ لأنها تتضمن انتهاك حرمات الأنفس والأموال، ويترتب عليها ترويع وتخويف الناس وإلقاء الرعب في قلوبهم، عن طريق قطع الطريق البحري على السفينة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر.

وهذا الأمر يميز الشريعة الإسلامية عن القانون الدولي الذي لم يحدد أي عقوبة على المحاربة والقرصنة، بل ترك أمر العقوبة في جريمة القرصنة للتشريعات والأنظمة الداخلية للدول التي قد تتغاير تغليظا أو تخفيفا من دولة إلى دولة أخرى، بما قد ينطوي عليه ذلك من عدم تحقيق العدالة. بينما القرآن الكريم حدد لعقوبة الحرابة جزاءات القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي حسب درجة الجرم الذي ارتكبه المحارب [3].

وقد اهتم المجتمع الدولي بموضوع القرصنة البحرية وعدّتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من الجرائم الإرهابية. والمملكة العربية السعودية – وهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية – تقيم على القرصان حد الحرابة، وهو أمر يتفق وحقيقة ما تمثله القرصنة من الإفساد وقطع الطريق البحري أو الجوي على السفينة أو الطائرة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر أو في الجو [4].

---

(١) – موفق الدين بن قدامة: المغني ١٠/ ٤٣٣ دار الفكر بيروت ١٤٠٥ .

(٢) – محمد الأمين بن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣١١ دار الفكر بيروت ١٤٢١ .

(٣) – أسامة الهيتمي: القرصنة البحرية بين الشريعة والقانون، ٧ أبريل ٢٠٠٩ م، بتصرف .

(٤) – محمد الحسيني مصيلحي:مرجع سابق، ص ٤٣ .

أما **موقف الشعب** من القراصنة فلا كرامة لهم في الشعب الصومالي، بل يسمونهم: (لصوص البحر)، ويرى الأكثرون أنهم قطاع طرق بحرية شأنهم شأن قطاع الطرق البرية المعروفين! ولذلك يتورع الصومالي من مال القراصنة ومن معاملتهم، ويكثر سؤال الناس أهلَ العلم عن الوقائع التي لها علاقات مع القراصنة للتبيُّن من الموقف الشرعي.

وقليل ممن يحتال لدنياهم يجاملونهم بالثناء عليهم والتبرير لأفعالهم، ومن هؤلاء المحتالين من ينتسب إلى العلم وزيٍّ الفقهاء، والقراصنة أنفسهم يعلمون جيدًا أن عملهم هذا غير صالح وأن كسبهم غير كريم!

مع التنبيه على أن بعض العلماء المعروفين يرى التفريق بين وضعهم الحالي والماضي، وأن ما كان يأخذه الأولون من سفن الصيد الأجنبية يمكن وصفه بالحلال؛ إذ لا يعدو أن يكون قدرا يسيرا من أموالنا المغصوبة، والقائمون بالمصلحة العامة كحماية الوطن لهم استعمال المال العام. أما ما يأخذه القراصنة الجدد فهو كسب مختلط، وأكثره لا يمكن وصفه بالحلال.

المبحث الثالث: أسباب ظهور القرصنة واستمرارها

السبب الأول: مكافحة نهب الثروات

كان من أسباب نشوء القرصنة الصومالية: قيام سفن أجنبية من جنسيات مختلفة من العالم وشركات تجارية خاصة ومرتزقة من كل لون وعرق؛ بنهب الثروات في المياه الصومالية، على مرأى ومسمع من أهله الذين لا يستطيعون الذود عن حماهم؛ لعدم وجود حكومة أو أي نظام آخر يمكن أن يحاسب تلك السفن المعتدية.

السبب الثاني: مكافحة دفن النفايات السامّة

ومن الأسباب التي تذكر لظهور القرصنة: دفن النفايات السامّة في سواحل الصومال من قبل الشركات العالمية العابرة للقارات، وبالتنسيق مع زعماء الحرب الذين كانوا يعيثون فسادا في الأرض، عن طريق إشعال الحروب القبلية العبثية.

وقد شوهدت الأجسام الغريبة في الشواطئ الصومالية، وانتشرت الأمراض الخطيرة في البلاد في الأوقات الأخيرة والتي لم تكن معهودة من قبل.

ولا يزال إلقاء النفايات والصيد المحرم مستمرا حتى اللحظة، وجاء تأكيد ذلك على لسان مفوض الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السيد أحمدو ولد عبد الله في أكثر من مناسبة [١].

السبب الثالث: الدفاع عن النفس والحياة

وكان من تلك الأسباب: تضرر المواطنين الذين اعتادوا على الصيد في قراهم بأدوات بسيطة للحصول على رزقهم اليومي من وجود سفن كبيرة تمنعهم من اقتراب عمق البحر، دون أن يعرفوا طبيعة تلك السفن التي كانت تقوم بصيد الأسماك دون وجه حق، وتملك القدرة في استخراج تلك الثروات بفعل الوسائل الحديثة التي بحوزتها، في حين عجز أصحابها عن استغلالها واكتفوا بما يسد رمقهم [٢].

كان الصيادون المحليون يشكون من أن شباكهم الصغيرة وغيرها من معدات صيد الأسماك تتعرض للتدمير من قبل السفن الأجنبية العملاقة مرارا وتكرارا مما أثار المواجهة المباشرة بين

---

(١) – مهدي حاشي: مرجع سابق .

(٢) – المصدر السابق .

السفن الأجنبية والصيادين في المناطق القريبة من الشاطئ الصومالي، ونشأت لدى بعض الشباب رغبة للانتقام فحاولوا مطاردة هذه السفن باستخدام زوارق سريعة وبنادق مما يدافعون بها عن أنفسهم في فوضى الحرب الأهلية [١].

السبب الرابع: وجود دعم خارجي

قد علم أن خيوط مافيا القرصنة البحرية تمتد إلى خارج الصومال، حيث تتولى عصابات في دبي ونيروبي وتنزانيا رصد طرق الملاحة، ثم تزود القراصنة بأحداث مسار السفن، وبعد نجاح العملية يتم تقاسم الفدية، ولم تعد القرصنة قضية محلية يتولى أمرها هواة المال فقط، بل صار هناك تسهيلات وتشجيعات وتدخلات من شبكات دولية، وبغضّ طرف من الأساطيل الحربية الغربية التي تعجّ بها سواحل الصومال [٢].

السبب الخامس: رعاية الدول الكبرى للعملية

كشف تقرير عربي أن الأمريكيين ومن معهم لا يستخدمون نفوذهم لدى أطراف الأزمة الصومالية لضرب قواعد القراصنة؛ لأنهم يريدون أصلاً استمرار هذه الأزمة، ويعيد هذا التقرير أسباب فشل مكافحة أعمال القرصنة البحرية بين شواطئ الصومال وخليج عدن إلى الأطماع الأمريكية في ثروات الصومال والسودان وعدد من دول شرق إفريقيا وصولا إلى اليمن.

ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية (إدارة الاضطراب الداخلي) التي تنفذها واشنطن في هذه الدول، تقوم على تكتيكين أساسيين؛ الأول: خنق عناصر الاستقرار. والثاني: احتضان مصادر التوتر، ومن بينها أنشطة القراصنة الصوماليين.

ويتحدث بعض الصوماليين عن قيام واشنطن بدعم القرصنة السياسية مستظلة بالقرصنة البحرية.

كما يذكر هذا التقرير الدبلوماسي أن الكيان الصهيوني قد يكون المستفيد الأول من أعمال القراصنة، وأن الأسباب في تضخيم ظاهرة القرصنة تعود إلى المصالح (الإسرائيلية)؛ لتمرير

---

(١) – محمد الأمين: مرجع سابق .

(٢) – مهدي حاشي: مرجع سابق .

مشاريع (تدويل) أمن البحر الأحمر، وتبرير التدخل الأميركي و(الإسرائيلي) في الأزمة السودانية، وأزمة توزيع مياه النيل؛ وصولا إلى تفجير الأوضاع الداخلية في الصومال واليمن [١].

إن من الأمور الظاهرة للعيان وجود نوع من (غض الطرف) عن الموضوع من طرف قوى دولية وإقليمية كثيرة ودفعه بطرق أخرى حتى يتفاقم، للاستفادة منه واستغلاله بالسعي إلى تضخيمه بطريقة مبالغ فيها بحيث تصور على أنها (أم الدواهي)، ثم يتم من خلال ذلك تمرير مشاريع إقليمية ودولية [٢].

بل يظهر أنه يتم تشجيع القرصنة لتكوين رأي عام معاد للصومال يستسيغ تمرير بعض المشاريع، ويكفي أن نسرد هذه القصة التي أذاعتها محطة التليفزيون الأمريكية في ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٨، وكذلك ما كتبه كولن كلارك في الموقع الإلكتروني «ميلاتاري كوم» في ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨ ؛ للتدليل على علاقة الاستخبارات الأمريكية بالقرصنة.

يقول الخبر «إن مختطفي ناقلة النفط السعودية (سيرس ستار) قطعوا مفاوضاتهم مع مالكي السفينة، مفضلين التحدث مع سيدة أمريكية ثرية تدعى ميشيل لين بالارين، لها ارتباطات وثيقة بالجيش الأميركي وبالمجتمعات الاستخباراتية»، وتدير شركة أمنية مقرها في فرجينيا.

وفى حديث مع كاتب المقال في ٢٤ نوفمبر قالت بالارين «إنها كانت على اتصال منتظم مع القراصنة بالتليفون الفضائي، وكان آخر اتصال بهم الاثنين الماضي الساعة الخامسة مساء، وإنها راجعة توّا من الصومال في ١٨ نوفمبر».

وأضافت أنها لا تتفاوض مع محتجزي الناقلة السعودية فحسب، ولكنها على اتصال أيضا بالباخرة الأوكرانية المحملة بالأسلحة ومنصات الصواريخ والذخيرة. واستطردت قائلة: «إنني على اتصال بهاتين السفينتين بشكل منتظم». وذكرت أيضا: «أنها تريد تشجيعهم – أي القراصنة – بتجنيد (٥٠٠) منهم؛ للعمل في خفر السواحل انطلاقا من ميناء بربرة»!! [٣].

---

(١) – تقرير دبلوماسي عن الصومال: مرجع سابق .

(٢) – محمد الأمين: مرجع سابق .

(٣) – محمد شريف محمود: تأثير القرصنة في المسألة الصومالية، ٤ تموز ٢٠١٠ م .

السبب السادس: عدم وجود قانون قضائي للقراصنة

إن عدم وجود منظمة قضائية دولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية في الصومال، وكذلك في بعض سواحل جنوب شرق آسيا، وفي كل العالم؛ يؤدي إلى اضطراب أكبر في حركة التجارة البحرية، ويزيد من أعمال تهديد السفن المدنية والتجارية من قبل القراصنة [١].

السبب السابع: تدهور الأوضاع في البلاد

الأوضاع المتدهورة في الصومال واستمرار الحروب في هذا البلد بما خلفته من تأثيرات في انهيار الدولة؛ كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في هذه المنطقة [٢]. ولا شك أن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في أي بلد؛ يساهم في سوء حاله وفساد أمنه.

ويمكن اعتبار الأزمة الإنسانية في الصومال وتفاقم الأوضاع الاقتصادية أحد أبعاد تزايد عمليات القرصنة البحرية [٣].

---

(١) – تقرير دبلوماسي عن الصومال: مرجع سابق .

(٢) – ندوة «القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعياتها على الأمن في اليمن»، صنعاء ١٣ يناير ٢٠١٠ م .

(٣) – محمد عبد الله يونس: مرجع سابق .

المبحث الرابع: آثار القرصنة داخلياً وعالمياً

المياه الإقليمية الصومالية هي من أكثر الأماكن خطورة في العالم؛ بسبب انتشار القراصنة في بلد لا ينظمه قانون ولا توجد فيه حكومة مركزية منذ عقدين [١]، وسنقف على بعض آثار القرصنة في الصومال وفي العالم كله.

أولاً: نزلت القرصنة بكل ثقلها لتحارب الشعب الصومالي في أرزاقه بفرض حصار عليه؛ بتعقبها للسفن المتجهة إلى موانئه، وبتعريضها حياة الملّاحين الأجانب للخطر، وبطلبها فديات طائلة، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل والمساهمة في تجويع الشعب بتوقف التجارة وغلاء الأسعار وتعطل إمداد البلاد بالمواد الغذائية، في وقت يعاني فيه الصومال من الحروب التي دمرت المدن، وأدّت إلى نزوح أكثر من مليون ونصف من العاصمة إلى العراء بدون غذاء أو مأوى، وأصبح أكثر من ثلاثة ملايين إنسان مهددين بالموت جوعاً.

ولم يفلت أحد من هذا الحصار، حتى البواخر المحملة بالمعونات الغذائية الإنسانية لحساب برنامج الغذاء العالمي تعرضت للسطو المسلح، مما أدى إلى توقف النقل البحري من وإلى الصومال [٢].

ثانياً: أدى توافد السفن الحربية في المنطقة ومزاحمة الدول الكبرى وأساطيلها البحرية في المياه الإقليمية الصومالية إلى تزايد القلق في دول المنطقة، والتي أبدت مخاوفها من النوايا الخفية وراء تدويل مشكلة القرصنة في السواحل الصومالية، بطريقة تجعلها تستحق حشد تلك الكمية من السفن الحربية، وأن ذلك يعرض الأمن القومي في دول المنطقة للخطر [٣].

ثالثاً: القرصنة في الصومال أصبحت ظاهرة خطيرة ومزعجة بشكل يهدد أمن التجارة العالمية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بارتفاع سعر النفط وتكاليف شحن السفن وازدياد نفقات التامين البحري بنسبة عشرة أضعاف، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع العالمية، في وقت ينوء فيه العالم أصلا بأكبر أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في تاريخه الحديث [٤].

---

(١) – مهدي حاشي: مرجع سابق .

(٢) – محمد شريف: مرجع سابق .

(٣) – حسين عبده آدم: مرجع سابق .

(٤) – محمد شريف: مرجع سابق، بتصرف .

رابعاً: أن الضجة الإعلامية التي رافقت عمليات القرصنة أفضت إلى تشويه سمعة البلاد وتبرير إصدار قرارات من مجلس الأمن ومن المنظمات الدولية الغربية تعتبر شكلا جديدا للاحتلال وتسوغ للعدوان على الصومال، وألقت ظلا كثيفا على القضية الجوهرية، ألا وهى الاختلال الأمني [١].

خامساً: أن اختطاف السفن خلال العام ٢٠٠٨ بلغت أكثر من ٩٠ حالة اختطاف طلباً لفدية مالية، بحسب تقرير مكتب الملاحة الدولي ومقره لندن. وهو ما دفع العديد من شركات النقل البحري العالمية للإعلان عن تغيير خط سيرها الملاحي وتحويله إلى طريق رأس الرجاء الصالح برغم تضاعف التكلفة، حيث اعتبر مكتب النقل البحري أن منطقة البحر الأحمر وخاصة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن من أخطر الممرات المائية في العالم مما رفع من قيمة التأمين على السفن المتجهة إليه [٢].

---

(١) – المصدر السابق .

(٢) – سمير العبدلي: تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي، ٤ تموز ٢٠١٠ م .

المبحث الخامس: خطورة القرصنة الصومالية على العالم العربي وغيره

أسفرت عمليات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن بطبيعة الحال عن عدة تداعيات سلبية على الأمن الإقليمي للمنطقة العربية، وهو ما يتضح في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المستوى الاقتصادي، والأمني، بالإضافة إلى قضية تدويل البحر الأحمر [١].

مع أن عمليات القرصنة المتزايدة في جنوب البحر الأحمر ليست فقط تهديداً للأمن والاستقرار والاقتصاد والمصالح الإستراتيجية لكافة الدول المطلة عليه أو المتحكمة في منفذه الجنوبي عبر خليج عدن وباب المندب: اليمن والصومال، أو من قبل مصر المتحكمة في المدخل الشمالي عبر قناة السويس = بل هي تهديد يشمل أمن دول الخليج بشكل مباشر؛ لأنها المستفيد الرئيسي من الممر المائي لتسهيل مرور نفطها وتجارتها إلى الشمال وبالعكس، كما أن التهديد يشمل أمن العالم أجمع وتجارته واستقراره [٢].

وتتضح الخطورة بأهمية المنطقة التي تهددها القراصنة؛ حيث يمر بها حوالي ٣٠ ٪ من الإنتاج العالمي للنفط، وحوالي ١٦ ألف سفينة تجارية وسياحية سنوياً [٣].

وبعد اختطاف سفينة النفط السعودية المملوكة لشركة أرامكو السعودية في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨، والتي اعتبرت أكبر حادثة قرصنة في التاريخ، حيث تحمل السفينة ١٠٠ مليون دولار من النفط، بدأت خطورة الأمر تتضح خشية حدوث عمليات مشابهة أو أكبر [٤].

ومما يدل على الخطورة أن هذه السفينة تم اختطافها في المياه الدولية للمحيط الهندي على بعد حوالي (٨٠٠ كم = ٤٩٧ ميلاً) جنوب شرق مدينة مومباسا الكينية، أثناء اتجاهها للولايات المتحدة عبر رأس الرجاء الصالح على الحافة الجنوبية لقارة إفريقيا.

وهذا يدل على توسيع القراصنة المجال الجغرافي لعملياتهم؛ حيث لم تعد قاصرة على نطاق محدود.

---

(١) – محمد عبد الله يونس: مرجع سابق .

(٢) – سمير العبدلي: مرجع سابق .

(٣) – محمد عبد الله يونس: مرجع سابق .

(٤) – علي صلاح: مرجع سابق .

وتشير هذه الحادثة أيضا إلى ما يمتلكه القراصنة من قدرات تمكنهم من اختطاف ناقلة نفطية ضخمة يصل طولها إلى حوالي ٣٣٠ ألف متر وسعتها حوالي ٣١٨ ألف طن، وتحمل على متنها مليوني برميل نفط أو حوالي ٢٥٪ من قيمة الإنتاج اليومي للسعودية [١].

وقد أكد مكتب الملاحة البحرية الدولي أن السواحل الصومالية تعد الأخطر على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام ٢٠٠٨، متخطية بذلك إندونيسيا ونيجيريا؛ نظرا لوقوع حوالي ٢٤ عملية قرصنة بحرية قبالة السواحل الصومالية، من إجمالي ٦٢ عملية قرصنة بحرية وقعت على مستوى العالم خلال تلك الفترة، مع تقديره أن عدد القراصنة لا يتجاوز (١٢٠٠) فرد [٢].

وتتمثل أيضا خطورة القرصنة على البحر الأحمر وممراته في التالي:

١- إمكانية تحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه مما يضعف من مدخولات الدول المطلة عليه اقتصاديا.

٢- أن يتحول البحر الأحمر إلى بؤرة للصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي ومافيا المخدرات.

٣- أن يتم تدويل البحر الأحمر وممراته مما يفقد الدول العربية السيادة عليه والحصول على الثروات التي يحتويها [٣].

ومن تداعيات ظاهرة القرصنة على اليمن :

١- مضاعفة الأعباء على الاقتصاد اليمني نتيجة ضعف عائدات السفن التي تتزود بالوقود والخدمات في باب المندب.

٢- محاولة إعطاء شرعية للدول الكبرى تسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بحجة مطاردة القراصنة ومكافحة الإرهاب.

٣- أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة القرن الإفريقي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأوضاع السياسية الداخلية في اليمن.

---

(١) – محمد عبد الله يونس: مرجع سابق .

(٢) – المصدر السابق .

(٣) – سمير العبدلي: مرجع سابق .

٤- أن فكرة تدويل البحر الأحمر ومنافذه ووضعه تحت وصاية الدول الكبرى دون مراعاة لمصالح الدول المطلة عليه يشكل تهديدا رئيسيا ومباشرا على مصالح اليمن وسيادتها في خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب [١].

ويتطابق الموقف المصري مع الموقف اليمني في تقدير خطورة الوضع على مصالح الدول العربية، وعلى الأمن الإستراتيجي العربي، ومع اشتداد أعمال القرصنة كانت النبرة المصرية تميل إلى التقليل من أهمية تداعيات هذه الأعمال على اقتصادها وأمنها الخاص.

ولكن بازدياد أساطيل الدول الكبرى والإقليمية، واحتمالات تدخلها في شؤون المنطقة تحت دعاوى مطاردة أعمال القرصنة، والإشارات المنبعثة بأهمية تدويل البحر الأحمر لحماية الملاحة والتجارة البحرية-؛ ازداد قلق مصر مع الوقت من أن هناك أيدياً خفية تسعى لترتيب أوضاع دولية وإقليمية في البحر الأحمر وممراته على حساب مصالحها الحيوية والإستراتيجية، فتغيرت تصريحات المسؤولين المصريين نحو الاعتراف بخطورة الأمر عليها اقتصادياً وأمنياً وإستراتيجياً[٢].

بل ذكر الدكتور المصري حسين عمران، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس نقطة التجارة الدولية: أن أي شيء له تعامل مع العالم الخارجي سيتأثر بالقرصنة والمشكلة [٣].

كذلك المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، والذي يعتبر بالنسبة لها أحد الشرايين الهامة البديلة لتصدير منتجاتها بعيداً عن موانئ التصدير الواقعة على الخليج العربي، والتي تعرضت باستمرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة لعدم الاستقرار.

وفي ظل المتغيرات والظروف الدولية الراهنة أبدى كثير من المثقفين السعوديين تخوفهم على أمن المملكة واقتصادها واستثماراتها من تطور عمليات القرصنة في البحر الأحمر. وأشار هؤلاء إلى أن نفط المملكة المصدر عبر البحر الأحمر ومشاريع تحلية المياه ومستلزمات عملية التنمية التي

---

(١) - المصدر السابق .

(٢) - المصدر السابق .

(٣) - سويس إنفو: تأثير القرصنة الصومالية على مستقبل قناة السويس بين التحذير والتهوين، ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ م .

يتم استيرادها عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر مهددة أيضا، وطالبوا الرياض بضرورة دعوة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى عقد اجتماع لوضع إطار للتعاون الإستراتيجي المشترك [١].

ولا شك أن عمليات القرصنة البحرية سوف تؤثر سلبا على الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة العربية، وخاصة قناة السويس، فقد اتفقت بعض شركات نقل النفط العالمية على الامتناع عن المرور بها وتحويل مسار السفن التابعة لها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعرض لهجمات القراصنة، حيث أعلنت شركة «آي بي مولر– مايرسك» الدنماركية، ورابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» عن عزمها اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح مسارا بديلا عن قناة السويس.

بينما أشار تقرير منظمة شاتم هاوس، الصادر في أكتوبر ٢٠٠٨ م، إلى أن قناة السويس قد تتعرض للإغلاق في حالة استمرار القرصنة البحرية جنوب البحر الأحمر نتيجة لزيادة قيمة التأمين على السفن المارة عبر خليج عدن إلى قناة السويس مما أدى إلى تقلص عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر لتصل إلى ٤٦٧,٥ مليون دولار، وهو ما يعتبر أقل عائد شهري حققته حركة الملاحة البحرية عبر القناة منذ ستة أشهر، وأقل بمقدار ٢,١ مليون دولار عن محصول شهر سبتمبر ٢٠٠٨ م.

وإن كان تغيير السفن لمسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح تواجهه أيضا مجموعة من العقبات، لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن البحري بنسبة لا تقل عن ٣٠ ٪ نظراً لطول ذلك الممر البحري بالإضافة إلى تأخر وصول الشحنات في موعدها واستغراقها لضعف المدة، مع زيادة كمية الوقود الذي تستهلكه هذه السفن للمرور حول القارة الإفريقية بحوالي ٧٥٠ طنا.

ولم تعد تهديدات القرصنة البحرية مقصورة فحسب على الملاحة عبر خليج عدن إلى قناة السويس، وإنما امتدت إلى طريق الرابط بين الخليج العربي ورأس الرجاء الصالح، والذي استخدمته ناقلات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة في الآونة الأخيرة لنقل النفط إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة [٢].

---

(١) – سمير العبدلي : مرجع سابق .

(٢) – محمد عبد الله يونس: مرجع سابق .

المبحث السادس: ترويج قضية القرصنة الصومالية وتدويلها

هذه القضية بالرغم من كونها أقل المشاكل الصومالية تأثيرا على عامة الشعب مقارنة بالقتل والتهجير والتجويع اليومي، إلا أنها صارت أكثر القضايا الصومالية ترويجا وتأثيرا في الساحة الدولية، الأمر الذي أدى إلى إصدار مجلس الأمن عدة قرارات يدين بتلك الجرائم ويتوعد على كل من يتورط فيها [1].

ومن العجب أن تقوم الدول الكبرى في مجلس الأمن بتبني قرار حول محاربة القرصنة في الصومال بمجرد أن سفينة أو سفينتين أو حتى عشرة تعرضوا للاختطاف، في حين أن بلدا ذا سيادة وشعبا بأكمله بقيا مختطفين من قبل زعماء حرب لا يعرفون الرحمة طيلة ثمانية عشر عاما دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا إلا في خطابات جوفاء لرفع العتب ولتكملة القوافي .

وعندما ضعفت شوكت هؤلاء الزعماء استدعوا إثيوبيا التي كانت تتلقى الدعم السخي من المجتمع الدولي نفسه لمواصلة قهر هذا الشعب الذي تشرد أبناؤه في كل قارات العالم بحثا عن أمان عز حصوله في بلدهم.

لقد قدمت فرنسا قرارا لمجلس الأمن يقضي بمكافحة القرصنة في السواحل الصومالية؛ لأن يختا فاخرا لها تعرض للاختطاف، ونشرت أساطيلها في المياه الصومالية بسرعة البرق، وتبعتها عدد من الدول الغربية بذريعة حماية سفن المساعدات.

في وقت يتجاهلون مأساة هذا البلد الذي ما فتئت الهيئات الإنسانية تدق ناقوس الخطر من حدوث كارثة العصر فيه بسبب الحروب المتواصلة فيه وشح الأمطار وارتفاع الأسعار.

لكن المدهش أن كل تلك السفن الحربية التي تعج بها المياه الإقليمية الصومالية لا علاقة لها في واقع الأمر بمحاربة القراصنة، بل ازدادت وتيرة عمليات الخطف منذ إعلان الانتشار الغربي في تلك السواحل في دلالة واضحة على تعقيدات مسألة القراصنة، كما أنها لا تبذل أي إنذار أو تحذير للسفن الأجنبية التي تقوم بنهب ثروة صيد البحر الصومالي.

ويعتقد بعض المراقبين أن قضية القراصنة لها أبعاد عالمية حيث دخلت على الخط عناصر خارج الصومال، وأن أمريكا وحلفاءها يراقبون الوضع بكثافة، ولكنهم ليسوا معنيين بالقضية أساسا على عكس ما يشاع في الإعلام.

---

(١) – حسين عبده: مرجع سابق .

فهل يعقل أن تعجز الأساطيل الغربية عن حل معضلة السفن المختطفة والتي ترسو في قرية (أيل) المعروفة للجميع ؟!

وقد برهنت الولايات المتحدة هذا عندما ألقت سفنها القبض قبل أيام على عدد من القراصنة ثم أطلقت سراحهم، ما دفع أحد مسؤولي سلطة أرض البُنت إلى القول بأن السفن الغربية أتت لأغراض أخرى غير محاربة القراصنة!

ويبدوا أن حكام أرض البنت الذين كانوا متهمين بتسهيل عملية القرصنة ومشاركتها بطرق غير مباشرة، أصبحوا يحسون الخطر المحدق بهم الآن من قبل القراصنة؛ لأنهم أصبحوا أقوى من نظامهم الهش مع صمت الأساطيل الغربية عن استغاثاتهم، على عكس ما حصل في مناسبات سابقة [١].

وقد كان مما تُوقِّع من قبل: أن زعزعة الاستقرار في المياه الإقليمية الصومالية ستؤدي إلى تهديد المصالح التجارية الدولية، وتبرير استصدار قرارات من مجلس الأمن ومن غيره من المنظمات الدولية؛ للسيطرة على الموقع الجغرافي الإستراتيجي للصومال، بحكم إطلاله على شبه الجزيرة العربية وعلى البحر الأحمر وعلى الخليج العربي وعلى المحيط الهندي.

وساندت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا في أكتوبر/ ٢٠٠٨ (القرار رقم: ١٨٣٨) الذي أقره مجلس الأمن بالإجماع، وسمح للدول الأعضاء باستخدام كل الوسائل الضرورية لمكافحة القرصنة جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة ونشر السفن والطائرات العسكرية، بل طالب دول العالم التي تملك قوات عسكرية في المنطقة (الولايات المتحدة وأوربا) باستخدام كل الوسائل الضرورية في عرض البحر وفى المجال الجوي لمكافحة القرصنة.

وفى كل مرة عندما تثير وسائل الإعلام الانتباه إلى عمليات القرصنة الخطيرة ذات الصدى العالمي، وبعد أن حصلت على القرارات اللازمة من المنظمات الدولية ذات العلاقة للتصدي لهذه العمليات-؛ تطلع أصوات أمريكية مدافعة بأنه لا يمكن فعل شيء يذكر إزاء هذا الأمر، وبأن الرد محفوف بالمخاطر على أمن الملاحين والسفن والشحن، وبنفي علاقات القراصنة بالقاعدة أو بالإرهاب أو بارتباطهم بالإسلاميين.

---

(١) – مهدي حاشي: مرجع سابق .

وما يجرى من مساع حثيثة لفرض إرسال قوات إفريقية بناء على تمويل وأجندة أمريكية في جنوب الصومال، هو أيضا من القرارات المستخرجة من مجلس الأمن لاستباحة سيادة الصومال برا وبحرا تحت ذريعة مقاومة القرصنة، والسياسة الأمريكية تستنفر الدول الإفريقية التي تعيش على مساعداتها للقيام بالمهمة نيابة عنها [١].

ومع تزايد أعمال عصابات القراصنة الصوماليين في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وتزايد معدلات اختطاف السفن التجارية في الشهور الأخيرة، وتطور الأساليب التكتيكية والمعلوماتية التي يتبعها القراصنة في الوصول للسفن التجارية العملاقة-؛ واصل العديد من الدول الكبرى والإقليمية التعامل مع المشكلة من خلال محورين أساسيين بحجة القضاء على ظاهرة القرصنة:

المحور الأول: محاولة إصدار العديد من القرارات الدولية من قبل الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن، وهي قرارات من شأنها أن تخول الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، التعامل مع القراصنة بما يخلق حالة من التدويل للبحر الأحمر وممراته؛ للتأثير على الأمن القومي العربي. ويقود هذا المحور كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

المحور الثاني: التحركات العسكرية المباشرة للعديد من الدول الكبرى المتطلعة للعب دور إقليمي في المنطقة من خلال حشد قطعها البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن، تحت دعاوى مكافحة القرصنة وحماية تجارتها وسفنها في الممر الدولي ومضايقه [٢].

(١) – محمد شريف: مرجع سابق .

(٢) – سمير العبدلي: مرجع سابق .

المبحث السابع: الحلول المقترحة لعلاج القضية

إن الأجندات الأجنبية التي تحاك للصومال والسودان بهدف تمزيقهما، وكذا السيطرة على الموقع الإستراتيجي للصومال، وفرض هيمنة عسكرية أجنبية على باب المندب والبحر الأحمر؛ لا تستهدف هذين البلدين فحسب، وإنما تستهدف المنطقة العربية برمتها.

ولذلك فإنه يقع على عاتق العالم العربي ضرورة إدراك الخطر المحدق، واتخاذ مواقع دفاعية في الخطوط الأمامية؛ بدعم السودان والاهتمام بمشاكل الصومال، وبناء جسور الثقة مع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية؛ لمساعدتها على الخروج من المحنة وتقديم يد العون [١].

ومع توسع وانتشار ظاهرة القرصنة الصومالية أواخر عام ٢٠٠٧م حاولت اليمن توفير غطاء عربي لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها كما حدث في عام ٢٠٠٨م، وهو ما دعا الرئيس علي عبد الله صالح إلى التحرك بزيارات ومشاورات مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ومؤخراً جيبوتي؛ لمحاولة التوصل إلى حل عربي قبل تدويل الأزمة، والسقوط في دوامة التدخلات الخارجية، وأسفرت التحركات عن عقد لقاء القاهرة نوفمبر ٢٠٠٨م للمعنيين من الدول المطلة على البحر الأحمر؛ للتباحث حول أفضل السبل لمعالجة ظاهرة القرصنة، وأهمية إعادة الأمن والاستقرار للبيت الصومالي [٢].

والقرصنة البحرية مشكلة طارئة جاءت نتيجة للفراغ الأمني الذي أوجدته الصراعات بين السياسيين، ولا يمكن حلها باستخدام السفن الحربية الأجنبية، ولا المؤتمرات الدولية التي توصي بقرارات الشجب والإدانة، ولن تهدأ موجات البحر في السواحل الصومالية، إلا إذا أخمدت النيران من برّه، وتكون هناك سلطة حقيقية ودولة ذات سيادة في أرضها (براً وبحراً)، وهو الدور الذي لا يرتقب ولا يرجى أن تقوم به العصابات في الحكم (القراصنة السياسيون) [٣].

ومما يُغْضِب الصوماليين بصفة عامة أن الدول والمنظمات لم تحرك ساكنا بل التزمت الصمت عندما كانت السفن الأجنبية تقوم باستغلال الموارد السمكية بصورة غير قانونية وبإلقاء النفايات السامة والنووية في البلد، بينما تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما تتعرض سفنهم للقرصنة، ويعدّون ذلك من قبيل الكيل بمكيالين والنفاق السياسي.

---

(١) – محمد شريف: مرجع سابق .

(٢) – سمير العبدلي: مرجع سابق .

(٣) – حسين عبده آدم: مرجع سابق .

ويقول الأكاديمي الصومالي المعروف البروفيسور عبدي إسماعيل سمتر، من قسم الجغرافيا والدراسات الدولية في جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة؛ تعليقا على قرار الأمم المتحدة رقم ١٨٣٨ الذي يعطي الحق للدول المتعرضة للقرصنة الدفاع عن نفسها: «إن على الأمم المتحدة أن تنظر إلى قضية إلقاء النفايات السامة، وهذا ما لم يتم التعرض له في القرار ١٨٣٨» [١].

وتؤمن مصر بأن حل مشكلة القرصنة لن يتأتى إلا إذا التفت المجتمع الدولي إلى مشكلة الصومال التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، وتؤكد أنها تدعم عملية إقرار السلام في الصومال، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار، و من ثم كبح جماح ظاهرة القرصنة [٢].

ويذكر بعض الباحثين أنه يمكن للنظام العربي العمل لمعالجة ظاهرة القرصنة ومواجهة تهديداتها لمصالحه على النحو التالي:

١. وضع إستراتيجية أمنية عربية شاملة لتأمين البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة الآمنة فيه لكافة دول العالم.

٢. تشكيل قوة بحرية عربية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر تعمل وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

٣. ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للصومال مالياً وسياسياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على نشر الاستقرار والأمن وفرض النظام على كامل ترابه ومياهه الإقليمية.

٤. ضرورة التنسيق العربي مع القوات المتواجدة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للعمل معاً تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي.

٥. أهمية تشكيل مراكز للرصد والمتابعة لأمن البحر الأحمر وممراته ومنافذه.

٦. تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق العربي مع الدول الإفريقية وضرورة الاهتمام بدول حوض النيل حماية للأمن القومي العربي.

٧. أهمية إشراك الدول الخليجية في أي إستراتيجية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وممراته ومنافذه حيث إن خطورة أعمال القرصنة لها تأثيراتها المباشرة على النفط الذي يعتبر

---

(١) – محمد الأمين: مرجع سابق .

(٢) – مقال: موقف مصر من القرصنة البحرية، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠ م .

المصدر الاقتصادي الرئيسي لدول الخليج، كما أن لها تداعياتها غير المباشرة المتمثلة في إمكانية امتداد أعمال القرصنة المدعومة من قبل بعض الدول الإقليمية والقوى الدولية إلى منطقة الخليج العربي [١].

(١) – سمير العبدلي : مرجع سابق .

الخاتمة :

بعد دراسة موضوع القرصنة الصومالية تبين ما يلي:

١- أن القرصنة مشكلة قديمة لها تاريخ طويل، يمتد إلى ما قبل الميلاد.

٢- أن القرصنة في الصومال بدأت بعد انهيار حكومتها.

٣- أن هدف القراصنة لم يكن محددا، وأنهم أخيرا صاروا يسعون لتحصيل المال فقط.

٤- أن القراصنة لا كرامة لهم عند الشعب الصومالي، ولا في الشريعة الإسلامية.

٥- أن أسباب بداية القرصنة في الصومال ترجع إلى دفع العدوان الأجنبي عن ثرواتهم وبحارهم.

٦- أن أسباب استمرار القرصنة في الصومال ترجع لعدم حكومة محلية تقدر منعهم، مع تشجيع القوى العالمية لعملياتهم؛ بتصريح أو تلميح في القول والفعل.

٧- أن تدويل قضية القراصنة وتكاثر القوى الغربية في المياه الصومالية لا يقصد منه حقيقة مكافحة القراصنة، بل التدرج للتمكن من التدخل في القضايا العربية وتهديد أمنهم واقتصادهم، وتمكين دولة اليهود من تنفيذ مصالحها في بلاد العرب.

٨- أن آثار القراصنة لا تقتصر على الشعب الصومالي، بل تشمل كل الدول العربية وخاصة المطلة على البحر الأحمر، بل العالم كله في اقتصاده وأمنه.

٩- أن جميع الحلول المقترحة لعلاج القرصنة الصومالية لا يكون لها أثر فعال، ما لم يوجد حل حقيقي لأمن البلاد والخروج من الفوضى.

١٠- أن الدول العربية يجب عليها أن تدرك هدف الغرب، وتدافع عن أراضيها بأخذ الأهبة لكل ما يتوقع، وأن تتولى حماية البحر الأحمر من كل عدوان، وأن تسعى لإعادة الاستقرار للصومال وإيجاد حكومة لها سلطة شاملة، حتى تتمكن بنفسها من حل مشاكلها التي لها الأثر الكبير عليها وعلى غيرها، ومنها مشكلة القراصنة.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

قائمة المراجع

١. أسامة الهيتمي : (القرصنة البحرية بين الشريعة والقانون)، ٧ – ٤ – ٢٠٠٩ :

/ttp://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/٣١٩٣

٢. حسين عبده آدم : (الصومال بين القرصنة البحرية والقرصنة السياسية)، الصومال اليوم، ٢٠–١١– ٢٠٠٨:

http://somaliatoday.net.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=٢٣٨٩&Itemid=٢٩

٣. رشا أحمد : (القرصنة.. رسالة احتجاج على أوضاع الصومال) ، ٨/ ٩/ ٢٠٠٩ :

http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=٣&acid=٣٩&pg=٣&aid=١٠٥٨٦

٤. سمير العبدلي : (تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي)، ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٠ :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF٤٨F٢٣B-E٠F٨-٤٢٣٧-A٢EF-٧٨٣٠٨BF٩٤٢٦٦.htm

٥. علي صلاح : (القرصنة البحرية والأهداف الخفية)، ٢٦/ ١١/ ٢٠٠٨ :

http://www.islammemo.cc/Al-Mesbar/٢٠٠٨/١١/٢٦/ ٧٢٨٧٩.html

٦. محمد الأمين محمد الهادي : (القرصنة.. رؤية من الداخل)، ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٠ :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF٤٨F٢٣B-E٠F٨-٤٢٣٧-A٢EF-٧٨٣٠٨BF٩٤٢٦٦.htm

٧. محمد بقالي : (الصومال بين تدويل إشكالية القرصنة وقصور القانون الدولي)، د. ت :

http://www.cmes-maroc.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=١٨٧:٢٠٠٩-١١-١٦-٢٣-٢٦-٤٠&catid=٤٠:٢٠٠٩-٠٢-٠٨-٠٦-٤٨-٢٢&Itemid=٦٩

٨. محمد شريف محمود : (تأثير القرصنة في المسألة الصومالية)، ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٠ :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF٤٨F٢٣B-E٠F٨-٤٢٣٧-A٢EF-٧٨٣٠٨BF٩٤٢٦٦.htm

٩. محمد عبد الله يونس، معيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة : (العرب وتداعيات القرصنة.. تحديات أمنية واقتصادية)، ٢٩/ ١١/ ٢٠٠٨ :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=١٢٢٧٧٩٢٥٢٨٥٩٩&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

١٠. مقال : (تأثير القرصنة الصومالية على مستقبل قناة السويس بين التحذير والتهوين)، سويس إنفو ٢١/ ١٢/ ٢٠٠٨ :

http://www.swissinfo.ch/ara/arabic_i... ٥٨٣٠٠٠&ty=st

١١. مقال : (موقف مصر من القرصنة البحرية)، ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٠ :

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=٢٩٥

١٢. مهدي حاشي : (قراصنة الصومال...رؤية مختلفة، شبكة الصومال اليوم)، ١٤-٠٩-٢٠٠٨ :

http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&task.=view&id=١٧٨٨&Itemid=٢٩

١٣. ندوة (القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعياتها على الأمن في اليمن)- صنعاء ١٣/ ٠١/ ٢٠١٠ :

http://www.yemen-nic.info/contents/Politics/activityofyemen/activ_details. php?ID=٢٥١٩٨

قائمة المحتويات

مقدمة ٢
المبحث الأول: تعريف القرصنة وتاريخها ٥
أولاً: تعريف القرصنة ٥
ثانياً: تـاريخ القرصنة ٧
المبحث الثاني: نشأة القرصنة الصومالية وتطورها ١٢
قصة القرصنة : ١٢
كيف تتم العملية؟ ١٥
حياة القراصنة في الصومال والموقف الشعبي والشرعي تجاههم ١٥
المبحث الثالث: أسباب ظهور القرصنة واستمرارها ١٩
السبب الأول: مكافحة نهب الثروات ١٩
السبب الثاني: مكافحة دفن النفايات السامّة ١٩
السبب الثالث: الدفاع عن النفس والحياة ١٩
السبب الرابع: وجود دعم خارجي ٢٠
السبب الخامس: رعاية الدول الكبرى للعملية ٢٠
السبب السادس: عدم وجود قانون قضائي للقراصنة ٢٢
السبب السابع: تدهور الأوضاع في البلاد ٢٢
المبحث الرابع: آثار القرصنة داخلياً وعالمياً ٢٣
المبحث الخامس: خطورة القرصنة الصومالية على العالم العربي وغيره ٢٥
المبحث السادس: ترويج قضية القرصنة الصومالية وتدويلها ٢٩
المبحث السابع: الحلول المقترحة لعلاج القضية ٣٢
الخـاتمة : ٣٥
قائـمة المـراجع ٣٦
قائمة المحتويات ٣٨

